

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M16

Recursos Trabalhistas IV

Embargos ao TST • Agravo Interno • Recurso Adesivo • Recursos Repetitivos

Teoria Completa + 10 questões autorais

Material reorganizado a partir do conteúdo e das fontes já validadas no módulo.

Sem atualização jurídica silenciosa. Pontos mutáveis permanecem sujeitos a auditoria jurídica geral posterior.

1. VISÃO GERAL

O M16 encerra o bloco recursal M13-M16. Reúne quatro lógicas diferentes: (1) Embargos ao TST, para hipóteses específicas do art. 894 da CLT; (2) Agravo Interno, que leva decisão monocrática do relator ao colegiado; (3) Recurso Adesivo, subordinado ao recurso da parte contrária; e (4) Recursos Repetitivos, que deslocam o foco do caso individual para uma questão jurídica multiplicada.

FRONTEIRA

M13: teoria geral, pressupostos, efeitos e preparo. M14: RO, AP e AI. M15: RR e ED. M16: Embargos ao TST, Agravo Interno/Regimental, Adesivo e Repetitivos. M17/M18: liquidação/execução.

2. MAPA DO MÓDULO

Bloco	Pergunta central
Embargos ao TST	É hipótese do art. 894? Infringentes ou divergência?
Agravo Interno	A decisão é monocrática do relator?
Recurso Adesivo	Há recurso principal da contraparte e interesse recursal adesivo?
Repetitivos	Há multiplicidade de recursos sobre idêntica questão de direito?

3. TEORIA COMPLETA

3.1 Embargos ao TST

F27 distingue Embargos ao TST de Embargos de Declaração e de Embargos à Execução. O recurso do M16 é específico do TST, fundamentado no art. 894 da CLT, e possui duas espécies: infringentes e de divergência. O prazo indicado no caput é de 8 dias.

NÃO CONFUNDA

Embargos de Declaração corrigem vícios decisórios e pertencem ao M15. Embargos à execução são defesa executiva. Embargos ao TST são os recursos do art. 894.

3.1.1 Embargos infringentes

F27 extrai do art. 894, I, hipóteses ligadas a decisão não unânime em dissídios coletivos de competência originária do TST e a decisões não unânimes de extensão ou revisão de sentenças normativas. A não unanimidade é requisito central.

O julgamento cabe à Seção de Dissídios Coletivos (SDC). A fonte os qualifica como recurso de natureza ordinária: admite rediscussão de fatos, provas e direito. Essa característica os diferencia dos embargos de divergência.

A fonte ainda registra filtro de conformidade com súmula do TST/STF ou iterativa, notória e atual jurisprudência do TST. Mesmo uma decisão não unânime pode ter seguimento negado quando enquadrada nesse filtro.

Quanto ao preparo, F27 afirma que os infringentes não se sujeitam a depósito recursal, em razão da natureza das decisões normativas impugnadas. As contrarrazões seguem 8 dias. Da decisão denegatória cabe agravo interno em 8 dias.

PEGADINHA

Em dissídio coletivo originário do TST, decisão não unânime que homologa conciliação pode ser objeto de embargos infringentes. Não aplique automaticamente a regra geral de irrecurribilidade das homologações.

3.1.2 Embargos de divergência

Os embargos de divergência estão no art. 894, II. São de natureza extraordinária e fundamentação vinculada. Sua função é uniformizar a jurisprudência interna do TST.

F27 mapeia como fundamentos: contrariedade a Súmula do TST; contrariedade a OJ do TST; contrariedade a Súmula Vinculante do STF; divergência entre Turmas; divergência entre Turma e SDI; e divergência entre Subseções da SDI na hipótese indicada pela fonte.

Como regra na sistematização de F27, o julgamento é pela SbDI-I. Quando a divergência é entre SbDI-I e SbDI-II, a fonte aponta a SDI em composição plena.

Não cabe reexame de fatos e provas. F27 integra a Súmula 126/TST a esse ponto. A divergência deve ser atual: entendimento ultrapassado por súmula ou por iterativa e notória jurisprudência não é paradigma apto.

Os embargos de divergência podem exigir depósito recursal quando o valor da condenação ainda não estiver integralmente depositado. O efeito é, em regra, devolutivo; eventual suspensão depende dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

O relator pode denegar seguimento quando a decisão recorrida estiver alinhada à jurisprudência consolidada ou quando faltar pressuposto extrínseco, como tempestividade, preparo ou representação. Da denegação cabe agravo interno em 8 dias.

3.1.3 Demonstração da divergência

Não basta alegar divergência. F27 integra a Súmula 337/TST: o recorrente deve demonstrar formalmente o conflito de teses e identificar de modo idôneo o paradigma. O ponto de prova é a combinação entre divergência materialmente apta e comprovação processualmente adequada.

FLUXO

Decisão da Turma -> fundamento do art. 894, II -> paradigma apto -> divergência atual -> demonstração do conflito -> pressupostos extrínsecos -> julgamento.

3.1.4 Embargos contra decisão em agravo

A regra de F27/Súmula 353 é o não cabimento de embargos para a SDI contra decisão de Turma proferida em agravo. A própria súmula enumera exceções, envolvendo, entre outros pontos, pressupostos extrínsecos, conhecimento do agravo, multas processuais e a hipótese da alínea 'f'.

Enquadrar-se em uma exceção da Súmula 353 não elimina os demais requisitos dos embargos de divergência, especialmente a demonstração da divergência jurisprudencial.

REGRAS DE PROVA

Decisão monocrática do relator -> Agravo Interno. Decisão colegiada de Turma -> não cabe Agravo Interno; verifique a via recursal própria e, quando pertinente, Embargos de Divergência.

3.1.5 Jurisprudência integrada

- Súmula 126: vedação ao reexame de fatos e provas nos embargos de divergência, conforme F27.
- Súmula 337: comprovação formal da divergência.
- Súmula 353: regra e exceções para embargos contra decisão de Turma em agravo.
- Súmula 433: F27 a relaciona aos embargos em RR na execução e à divergência sobre dispositivo constitucional.

- OJ 412/SDI-I e OJ 378/SDI-I: usadas por F27 na diferenciação entre decisão monocrática e colegiada.

3.2 Agravo Interno (ou 'Agravo Regimental')

F27 explica a expressão histórica 'agravo regimental', mas adota como nome atual Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do CPC e aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho.

Cabimento: decisão monocrática do relator, com submissão ao respectivo órgão colegiado. A pergunta-chave é: a decisão foi singular do relator?

Prazo: 8 dias para interposição e 8 dias para contrarrazões, segundo a IN 39 reproduzida em F27. O prazo de 15 dias do CPC não é transportado ao processo do trabalho.

Efeito: em regra, devolutivo. A fonte admite pedido de efeito suspensivo à luz do art. 995, parágrafo único, do CPC, mediante risco de dano grave/de difícil reparação e probabilidade de provimento.

F27 destaca ainda o art. 855-A, § 1º, III, da CLT: no IDPJ instaurado originariamente no tribunal, decisão do relator pode ser impugnada por agravo interno.

AGRAVO INTERNO x AGRAVO DE INSTRUMENTO

Interno: decisão monocrática do relator -> colegiado. Instrumento: aprofundado no M14; no sistema trabalhista, é associado ao destrancamento de recurso. Não são intercambiáveis.

3.3 Recurso Adesivo

O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e pressupõe a existência de recurso principal da parte contrária. É especialmente útil em situação de sucumbência recíproca quando a parte não recorre autonomamente, mas decide reagir após o recurso do adversário.

A Súmula 283/TST, reproduzida em F27, admite o adesivo no prazo de 8 dias nas hipóteses de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e embargos. A matéria do adesivo não precisa estar relacionada à matéria do recurso principal.

O adesivo é apresentado na lógica do prazo de resposta ao recurso principal. Sua disciplina é subordinada: desistência ou inadmissibilidade do principal repercute sobre o adesivo, segundo a lógica do art. 997, § 2º, do CPC adotada pela fonte.

O caráter adesivo não gera isenção automática de preparo. Aplicam-se os requisitos do recurso correspondente quando exigíveis; a teoria geral do preparo permanece no M13.

FLUXO

Sucumbência recíproca -> uma parte não recorre autonomamente -> adversário interpõe recurso principal -> prazo de resposta -> interposição adesiva -> julgamento condicionado à via principal.

PEGADINHA

Súmula 283: é desnecessária relação temática entre a matéria do recurso adesivo e a matéria do recurso principal.

3.4 Recursos Repetitivos

F13 altera a escala do problema: o objetivo deixa de ser apenas resolver um recurso e passa a ser uniformizar uma questão de direito que se repete em múltiplos processos.

3.4.1 Pressuposto e afetação

Conforme art. 896-C da CLT trabalhado por F13, quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a questão pode ser afetada à Seção Especializada

em Dissídios Individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples, mediante requerimento de Ministro da Seção, considerando relevância ou divergência interna.

A proposta pode indicar um ou mais recursos de revista ou embargos representativos da controvérsia. Esses recursos funcionam como veículos para a discussão qualificada da questão jurídica.

3.4.2 Representatividade

A IN 38, reproduzida e explicada por F13, exige recurso representativo admissível e com argumentação abrangente e discussão efetiva. O relator pode recusar recursos indicados e selecionar outros que atendam aos requisitos.

Presidentes de Turmas podem encaminhar outros processos para julgamento conjunto. F13 enfatiza: é obrigatória a comunicação aos Presidentes de Turma; a apresentação de outros representativos por eles é facultativa.

3.4.3 Decisão de afetação e suspensão

A decisão de afetação deve ser fundamentada e identificar precisamente a questão submetida a julgamento. Pode determinar suspensão dos recursos abrangidos e solicitar informações aos TRTs.

F13 registra prazo de 15 dias para informações dos TRTs e possibilidade de requisição de até dois recursos de revista representativos da controvérsia por tribunal, nos termos reproduzidos da IN 38.

3.4.4 Distinção

As partes são intimadas da suspensão. A parte pode requerer prosseguimento se demonstrar intempestividade do recurso ou distinção entre a questão de seu processo e a questão repetitiva. A outra parte deve ser ouvida em 5 dias.

Reconhecida a distinção, o processo prossegue. F13 associa essa técnica ao distinguishing: o caso concreto não se ajusta às premissas que sustentam a questão jurídica do precedente.

3.4.5 Julgamento, tese e revisão

O julgamento forma orientação qualificada para os processos abrangidos. A fonte descreve os efeitos sobre processos suspensos e a aplicação da tese segundo a disciplina do art. 896-C e da IN 38.

A tese não é imutável. F13 reproduz o art. 896-C, § 17: alteração da situação econômica, social ou jurídica pode justificar revisão, preservando-se a segurança jurídica e admitindo-se modulação dos efeitos.

Se a questão também contiver matéria constitucional, F13 registra que a decisão do TST não impede eventual recurso extraordinário quanto à questão constitucional.

FLUXO DOS REPETITIVOS

Multiplicidade + idêntica questão de direito -> seleção de representativos -> admissibilidade e argumentação abrangente -> afetação -> eventual suspensão/informações -> julgamento -> tese -> aplicação -> distinguishing quando cabível -> possível revisão futura.

4. FLUXO: QUAL RECURSO?

Situação	Resposta inicial
Decisão não unânime em hipótese coletiva do art. 894, I	Embargos Infringentes
Decisão colegiada de Turma com fundamento do art. 894, II	Embargos de Divergência
Decisão monocrática do relator	Agravo Interno

Situação	Resposta inicial
Recurso da contraparte + interesse recursal subordinado	Recurso Adesivo
Multiplicidade de RR sobre idêntica questão de direito	Rito repetitivo pode ser afetado

5. NÃO CONFUNDA

Critério	Infringentes	Divergência
Base	Art. 894, I	Art. 894, II
Núcleo	Não unanimidade em hipóteses coletivas	Uniformização/divergência qualificada
Natureza	Ordinária segundo F27	Extraordinária
Fatos/provas	Admitidos na abordagem da fonte	Vedados - Súmula 126
Órgão	SDC	SbDI-I / SDI plena na hipótese indicada
Prazo	8 dias	8 dias
Depósito	Dispensado segundo F27	Pode ser exigido

Agravo Interno	Agravo de Instrumento
Decisão monocrática do relator.	Aprofundamento no M14; ligado ao destrancamento recursal.
Órgão colegiado do mesmo tribunal.	Não serve como substituto automático do agravo interno.

Principal	Adesivo
Autônomo quanto à iniciativa.	Subordinado à existência do principal.
Abre a via recursal.	Interposto na lógica do prazo de resposta.
Matéria própria.	Não precisa coincidir tematicamente com o principal.

6. PRAZOS DO MÓDULO

Prazo	Instituto	Fonte/contexto
8 dias	Embargos ao TST	Art. 894 / F27
8 dias	Agravo contra denegação dos embargos	Art. 894, § 4º / F27
8 dias	Contrarrazões aos embargos	Art. 900 na leitura de F27
8 dias	Agravo Interno e contrarrazões	IN 39 reproduzida em F27
8 dias	Recurso Adesivo	Súmula 283 / F27
5 dias	Oitiva sobre distinção/prosseguimento	IN 38 / F13
15 dias	Informações dos TRTs na afetação	IN 38 / F13

7. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

- Art. 894 CLT - Embargos ao TST.
- Art. 896-C CLT - Recursos Repetitivos.
- Art. 1.021 CPC - Agravo Interno.
- Art. 997, § 2º, CPC - lógica do recurso adesivo adotada pela fonte.
- Súmulas 126, 283, 337, 353 e 433 - jurisprudência integrada por F27.

- 8 dias - prazo dominante do M16.
- 5 dias - oitiva no pedido de prosseguimento/distinção.
- 15 dias - informações dos TRTs na afetação.
- Até 2 RR representativos requisitados por TRT, conforme F13.

8. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

SÚMULA 126/TST

Embargos de divergência não servem ao reexame de fatos e provas. F27 ressalva a natureza ordinária dos infringentes.

SÚMULA 283/TST

Adesivo compatível; 8 dias; RO, AP, RR e Embargos; sem relação temática obrigatória.

SÚMULA 337/TST

Divergência precisa ser comprovada de modo formalmente idôneo e com demonstração do conflito.

SÚMULA 353/TST

Regra: não cabem embargos para a SDI de decisão de Turma em agravo. Atenção às exceções.

SÚMULA 433/TST

F27 a relaciona aos embargos em RR na execução, com divergência sobre interpretação constitucional.

9. REVISÃO DE 5 MINUTOS

- Embargos ao TST = art. 894 + 8 dias.
- Infringentes = decisão não unânime + hipóteses coletivas + SDC + natureza ordinária.
- Divergência = matéria de direito + divergência atual + uniformização + Súmula 126.
- Denegação dos embargos = Agravo Interno em 8 dias.
- Agravo Interno = decisão monocrática -> colegiado; 8 dias.
- Adesivo = Súmula 283; RO/AP/RR/Embargos; 8 dias; sem identidade temática obrigatória.
- Repetitivos = art. 896-C; representativos admissíveis; afetação; eventual suspensão; tese.
- Distinção = caso não se encaixa; outra parte ouvida em 5 dias.
- Tese repetitiva pode ser revista por mudança econômica, social ou jurídica.

10. MÓDULO EM 1 MINUTO

M16 EM UMA FRASE

Não unânime coletiva -> infringentes; colegiada com divergência qualificada -> divergência; monocrática do relator -> agravo interno; reação subordinada ao recurso adversário -> adesivo; multiplicidade sobre a mesma questão de direito -> repetitivos.

11. O QUE DECORAR

- 894 = Embargos; 896-C = Repetitivos; 1.021 = Agravo Interno; Súmula 283 = Adesivo.
- 8 dias é o prazo-chave.
- Súmula 353: regra + exceções.
- Divergência deve ser atual.
- Adesivo não exige identidade temática.

12. PEGADINHAS

- Confundir Embargos ao TST com ED.
- Exigir não unanimidade nos embargos de divergência.
- Aplicar a Súmula 126 aos infringentes sem observar a ressalva de F27.
- Usar Agravo Interno contra decisão colegiada.
- Aplicar 15 dias do CPC ao Agravo Interno trabalhista.
- Exigir relação temática entre principal e adesivo.
- Aceitar representativo repetitivo inadmissível.
- Tratar suspensão como obstáculo absoluto ao distinguishing.

13. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- Trocar SDC por SDI.
- Esquecer a atualidade da divergência.
- Ignorar preparo quando exigível nos embargos de divergência.
- Tratar adesivo como totalmente autônomo.
- Tratar tese repetitiva como imutável.

14. CHECKLIST FINAL

- Diferencio infringentes e divergência?
- Sei quando usar Agravo Interno?
- Sei a Súmula 283?
- Sei a lógica da Súmula 353?
- Sei explicar afetação, representatividade, suspensão, distinção e revisão?

15. LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

O módulo preserva o conteúdo das fontes validadas e não realiza atualização jurídica silenciosa. Súmulas, OJs, regimentos, instruções normativas e redações legais potencialmente mutáveis devem passar por auditoria jurídica geral antes da publicação definitiva.

10 QUESTÕES OBJETIVAS

1. Os embargos infringentes, segundo F27, caracterizam-se por:

- A) exigir divergência entre Turmas.
- B) atacar decisão monocrática.
- C) pressupor decisão não unânime nas hipóteses do art. 894, I.
- D) sempre vedar fatos e provas.
- E) serem julgados pela SDI-I.

2. Nos embargos de divergência:

- A) a divergência pode estar superada.
- B) reexame de fatos é regra.
- C) a decisão recorrida deve ser necessariamente não unânime.
- D) a divergência apta deve ser atual.
- E) não há preparo em nenhuma hipótese.

3. Da decisão monocrática que denega seguimento aos embargos, conforme art. 894, § 4º e F27:

- A) cabe AI em 15 dias.
- B) cabe agravo interno em 8 dias.
- C) cabe RO em 8 dias.
- D) cabe ED exclusivamente.
- E) não cabe recurso.

4. Sobre a Súmula 353/TST:

- A) cria cabimento irrestrito de embargos contra agravo.
- B) veda embargos sem exceções.
- C) parte do não cabimento e enumera exceções.
- D) trata do recurso adesivo.
- E) fixa 15 dias.

5. O agravo interno trabalhista, segundo F27:

- A) observa 15 dias do CPC.
- B) ataca decisão monocrática do relator e é julgado pelo colegiado.
- C) ataca somente sentença.
- D) é sinônimo de AI.
- E) sempre suspende a decisão.

6. Segundo a Súmula 283/TST:

- A) adesivo só cabe em RO.
- B) adesivo exige matéria idêntica.
- C) adesivo é incompatível.
- D) cabe em RO, AP, RR e embargos, em 8 dias.

E) adesivo independe de principal.

7. Para F13, o recurso representativo da controvérsia:

A) pode ser inadmissível se o tema for relevante.

B) deve ser admissível e conter argumentação abrangente.

C) é escolhido definitivamente pelo Presidente da Turma, vinculando o relator.

D) dispensa discussão jurídica efetiva.

E) deve ser sempre um RO.

8. Na decisão de afetação, conforme F13/IN 38:

A) não se identifica a questão.

B) é proibida suspensão.

C) podem ser solicitadas informações aos TRTs em 15 dias.

D) não podem ser requisitados recursos representativos.

E) a decisão é imotivada.

9. Se a parte demonstra distinção entre seu caso e a questão repetitiva:

A) o processo permanece necessariamente suspenso.

B) a outra parte não é ouvida.

C) o pedido é juridicamente irrelevante.

D) pode haver prosseguimento do processo; a outra parte é ouvida em 5 dias.

E) ocorre trânsito em julgado automático.

10. Sobre a tese firmada em repetitivos, F13 registra que:

A) jamais pode ser revista.

B) só pode ser revista pelo STF.

C) pode ser revista diante de alteração econômica, social ou jurídica, com atenção à segurança jurídica.

D) não admite modulação.

E) elimina eventual questão constitucional.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 - alternativa C

A não unanimidade é requisito central dos infringentes. A principal armadilha é importar a lógica dos embargos de divergência.

Questão 2 - alternativa D

Art. 894, § 2º: a divergência apta deve ser atual. A Súmula 126 impede reexame de fatos/provas nos embargos de divergência.

Questão 3 - alternativa B

F27 conecta a denegação monocrática ao agravo interno em 8 dias. Não confundir com agravo de instrumento.

Questão 4 - alternativa C

A Súmula 353 parte do não cabimento de embargos contra decisão de Turma em agravo e enumera exceções.

Questão 5 - alternativa B

O núcleo do art. 1.021 é decisão monocrática do relator -> órgão colegiado. No trabalho, F27 mantém 8 dias.

Questão 6 - alternativa D

Síntese literal da regra jurisprudencial trabalhada por F27. A matéria não precisa se relacionar à do principal.

Questão 7 - alternativa B

F13 exige admissibilidade e argumentação abrangente. O relator pode recusar propostas e selecionar outros recursos.

Questão 8 - alternativa C

A decisão de afetação é fundamentada e pode solicitar informações aos TRTs em 15 dias, além de outras providências previstas.

Questão 9 - alternativa D

O distinguishing permite retirar o caso da suspensão quando a questão não coincide; a outra parte é ouvida em 5 dias.

Questão 10 - alternativa C

F13 reproduz o art. 896-C, § 17: mudança econômica, social ou jurídica pode justificar revisão, com segurança jurídica e eventual modulação.

FONTES E AUDITORIA DO MÓDULO

ID	Fonte	Autor	Uso
F27	Recursos Trabalhistas - Parte III	Gustavo Deitos	Principal: embargos, agravo interno e adesivo
F13	Recursos Repetitivos no Processo do Trabalho	Gustavo Deitos	Principal complementar: repetitivos / IN 38
F09	Instruções Normativas 40 e 41 do TST	Gustavo Deitos	Auxiliar pontual; sem reabrir RR/AI

Auditoria final: fidelidade, completude, fronteiras, didática e questões verificadas. M13-M15 foram apenas referenciados; as questões são autorais e os gabaritos estão somente no final.